Con prevención, mejor

HERRAMIENTAS JURÍDICAS EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Versión actualizada según la normativa vigente
(Ley 8/2021, de 2 de junio y, en Cataluña, Decreto Ley 19/2021, de 31 de agosto)

fundación
pasqual
maragall

EL ALZHEIMER HOY

El principal factor de riesgo para sufrir Alzheimer es hacerse mayor.

La progresiva discapacidad de las personas con Alzheimer y la dedicación que requieren por parte de quienes cuidan convierten esta enfermedad en una de las principales causas de dependencia en nuestra sociedad.

Una de cada 10 personas de más de 65 años y una de cada dos de las mayores de 80 años tienen algún tipo de demencia. En la mayoría de casos es Alzheimer.

CON PREVENCIÓN, MEJOR

Estar preparado

Desgraciadamente, todavía no tenemos una solución para vencer el Alzheimer. Por este motivo, estar preparado para hacer frente a la eventual enfermedad puede resultar clave a la hora de organizar **quién y cómo queremos que cuide de nosotros**, así como la forma de **gestionar nuestro patrimonio**.

Los notarios, tus aliados

Los notarios son a la vez **profesionales del derecho y funcionarios públicos** que trabajan para proporcionarte la seguridad jurídica preventiva que recoge la Constitución con **total independencia**. Tienes derecho a escoger el notario que prefieras, ya sea por afinidad o por proximidad geográfica, y a consultarle todas las dudas que tengas. Te asesorará y **garantizará que tus trámites se ajusten a tus necesidades y a la legalidad**.

Herramientas jurídicas a tu servicio

HAZ PREVALECER TU DECISIÓN

Pág. 4
PODERES GENERALES PREVENTIVOS

Pág. 5
ASISTENCIA AUTOCURATELA

Pág. 5
VOLUNTADES ANTICIPADAS
TESTAMENTO VITAL

UNA SOLUCIÓN DE ÚLTIMO RECURSO

Pág. 6
PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE CURATELA

HAZ QUE TU VOLUNTAD PERDURE

Pág. 8
TESTAMENTO

TRES INSTRUMENTOS LEGALES PARA HACER PREVALECER TU DECISIÓN

La ley recoge diversas fórmulas legales para garantizar que se cumpla la voluntad de una persona que en un futuro podría ver afectada su capacidad de expresarla.

* TIPOS DE PODERES GENERALES PREVENTIVOS

Válido solo para el caso de discapacidad

El apoderado solo podrá actuar a partir del momento en que el representante sufra alguna discapacidad prevista en el poder y acreditada como este determine.

Válido desde que se otorga incluso para el caso de discapacidad

El apoderado podrá actuar desde el momento en que se da el poder sin necesidad de esperar al hecho de que el poderdante sufra algún tipo de discapacidad física o psíquica.

PODERES GENERALES PREVENTIVOS *

Designa a una o varias personas o institución para que actúe representando tus intereses.

Este documento es siempre revocable por quien lo da. Podrás fijar el control y las causas por las cuales se extinguirá el poder. **Tiene eficacia en vida y se extingue con la muerte de la persona.**

¿QUÉ TE PERMITEN?

- Los poderes generales preventivos te sirven para **reforzar a la persona que hayas escogido para cuidarte** y para simplificar y abaratar muy notablemente su actuación como tu representante jurídico, económico y personal respecto a temas médicos.
- Este documento es **tu mejor opción para hacer prevalecer tus intereses** y resulta de mucha utilidad para organizarse a nivel familiar.
- Tu/s apoderado/s podrá/n **gestionar tu patrimonio y asuntos personales sin tener que acudir a un procedimiento judicial** por enfermedad de Alzheimer.
- En caso de que otro pariente pidiese la intervención judicial, el **juez decidirá si mantiene la validez del poder preventivo o lo deja sin efecto**.

¿CUÁNDO PEDIRLOS?

En cualquier momento de la vida adulta y hasta la pérdida total de la capacidad de discernimiento de la persona debido a la enfermedad de Alzheimer u otra similar.

130 € aprox.

A QUIÉN DEBES PEDIRLOS

Al notario

ASISTENCIA (CATALUNYA) AUTOCURATELA (RESTO DEL ESTADO)

Nombra o excluye personas o instituciones para ayudarte a tener cuidado de ti y de tu patrimonio.

Puedes nombrar ante notario a una o más personas para que te asistan, tanto por situaciones personales como patrimoniales.

¿QUÉ TE PERMITE?

- El hecho de **designar a uno o más asistentes** (Catalunya) **o curadores** (resto del Estado), te permite garantizar tus derechos, el respeto a tu voluntad y tus preferencias, **con el fin de evitar abusos, conflictos de intereses e influencias indebidas**.
- Con esta previsión puedes **evitar que un juez nombre a una persona que tú no consideres como la más adecuada**.
- La asistencia o curatela también te permite, si lo crees conveniente o necesario, **prever una remuneración a la persona que te asista o cuide.**

¿CUÁNDO PEDIRLA?

En cualquier momento, pero especialmente en las etapas inmediatamente después del diagnóstico de Alzheimer o enfermedad similar.

REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN

Esta designación la puedes revocar, modificar y también sustituir por otra cuando lo consideres oportuno.

80 € aprox.

A QUIÉN DEBES PEDIRLO

Al notario

VOLUNTADES ANTICIPADAS

TESTAMENTO VITAL

Expresa y traslada **instrucciones** para la realización de tus tratamientos médicos.

Este documento **es siempre revocable** por quien lo da. El testamento vital **se registra** en el departamento sanitario competente de la Administración, de forma que queda recogido tu historial clínico **en la Sanidad Pública**. De esta manera, facilitas que los médicos puedan conocer y respetar tu voluntad.

¿QUÉ TE PERMITE?

- Para el caso de que, llegado el momento, no puedas expresar tu voluntad por ti mismo, te permite **designar un interlocutor para que exprese las instrucciones que has dejado por escrito** y que deberán seguir los médicos y equipos sanitarios, ya sea para aceptar o rechazar determinados procedimientos terapéuticos, ya sea para solicitar **la aplicación de la eutanasia**, si se dan los requisitos legales para ello.
- Igualmente, podrás **especificar** si quieres ser atendido en casa o en el hospital, recibir o no asistencia religiosa, rechazar o garantizar una autopsia, permitir o no la donación de tus órganos para trasplantes o para destinarlos a la investigación científica, o ser incinerado o no, entre otros.

¿CUÁNDO PEDIRLO?

En cualquier momento de la vida adulta siempre que tengas suficiente discernimiento para expresar tu voluntad.

60 € aprox.

A QUIÉN DEBES PEDIRLO

Al notario. O puedes elaborar un documento privado firmado ante tres testigos, de los cuales dos no pueden ser parientes tuyos, ni estar vinculados patrimonialmente contigo y librarlo en cualquier centro sanitario, al Departamento de Salud o a las oficinas de atención ciudadana.

UNA SOLUCIÓN DE ÚLTIMO RECURSO

Procedimiento judicial para determinar el curador de la persona enferma.

ÁMBITO LEGAL

Esta regulación es **válida solo para el resto del Estado**. La regulación para Cataluña se prevé para este año 2022.

LA CURATELA*

Cuando una persona se encuentra en una situación de necesidad de apoyo continuado porque no alcanza a comprender su alrededor por sufrir una enfermedad psíquica invalidante...

y siempre que no haya previsto antes esta situación designando uno o varios curadores mediante la autocuratela o nombrando representantes mediante el poder preventivo, se deberá acudir al Juez para que constituya la curatela que podrá ser:

01 Asistencial

que permite la **intervención de la persona enferma** con los apoyos previstos.

02 Representativa

Es excepcional ya que el **curador no apoya, sino que sustituye a la persona enferma como su representante legal** por no poder esta expresar de ninguna manera su voluntad.

03 Mixta

Se combinan en el curador las facultades asistenciales y las representativas.

Este es el caso de la persona con Alzheimer que no ha otorgado un poder preventivo o una autocuratela y se encuentra desamparado en la toma de decisiones que le afectan.

De este modo, el juez nombrará un curador de la persona enferma. La resolución judicial determinará la extensión, los límites y el control de la intervención del curador

La curatela es un recurso emocionalmente duro y económicamente costoso, pero puede ser la última alternativa para proteger a la persona que no puede expresar de ninguna forma su voluntad o que la puede expresar de una manera muy deficiente respecto de situaciones cotidianas.

En toda curatela, **el curador queda siempre bajo la vigilancia del fiscal y el control del juez**, a quien debe rendir cuentas periódicamente.

¿CUÁNDO PEDIRLA Y QUIEN LA PIDE?

Se pide **cuando una persona ya no puede tomar decisiones relativas a su persona y bienes** por sí misma o las toma con mucha dificultad.

La constitución de la curatela la puede pedir en cualquier momento la propia persona con discapacidad, su cónyuge o pareja de hecho, sus descendientes, ascendientes y hermanos y el Ministerio Fiscal cuando tenga conocimiento de esta situación por cualquier persona.

1.000 € / 2.000 € aprox.

A QUIÉN DEBES PEDIRLA
Al juez

HAZ QUE TU VOLUNTAD PERDURE

Decide a quién otorgarás tus bienes cuando tú ya no estés.

EL TESTAMENTO

Determina el destino de tus bienes materiales de acuerdo con tu última voluntad.

El testamento es siempre revocable por el otorgante y solamente se activa en el momento en que se produce la muerte del firmante.

Si lo deseas, puedes incluir un **Testamento Solidario**, es decir, puedes extender tu solidaridad con las causas o instituciones que son importantes para ti, sin perjudicar la herencia legítima de tus herederos.

¿QUÉ TE PERMITE?

- Decidir quién será el propietario o beneficiario de tus bienes cuando ya no estés o cómo quieres que se utilicen. En caso de que no exista este documento, la ley decidirá su destino por ti.

¿CUÁNDO PEDIRLO?

En cualquier momento de la vida adulta y hasta el momento de la pérdida de la capacidad por la enfermedad de Alzheimer.

50€ aprox.

A QUIÉN DEBES PEDIRLO
Al notario

TESTAMENTO SOLIDARIO

Si deseas incluir a la Fundación Pasqual Maragall en tu testamento como heredera o beneficiaria de un legado, te recomendamos que sigas estos pasos:

1. **Asesórate por un notario para la redacción del testamento.**
2. **Incluye a la Fundación como heredera o beneficiaria de un legado. Para ello, debes hacer constar los siguientes datos:**

   Fundación Pasqual Maragall
   CIF: G-64869290
   Wellington, 30 08005 Barcelona
3. **Asegúrate de que tu familia, tu pareja o alguien de tu confianza tenga una copia del testamento.**
4. **Infórmanos de que has incluido a la Fundación en el testamento.**

Será un futuro sin Alzheimer.
Será gracias a tu legado.

CON PREVENCIÓN, MEJOR

Nuestra recomendación

Esta es una relación de nuestra recomendación según el **nivel de prevención legal** que se quiera alcanzar.

PODERES GENERALES PREVENTIVOS	ASISTENCIA AUTOCURATELA	VOLUNTADES ANTICIPADAS TESTAMENTO VITAL	PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE CURATELA	TESTAMENTO

LO MÍNIMO

Haz como mínimo unos poderes preventivos y un testamento.

Debes pedirlos a tu notario.
Coste: **180 € aprox.**

COMPLEMENTO

Si puedes, complementa los poderes preventivos con un documento de Asistencia/Autotutela.

Debes pedirlo a tu notario.
Coste: **desde 240 €**

MÁXIMA PREVENCIÓN

Añade a los documentos anteriores un testamento vital.

Debes pedirlo a tu notario.
Coste: **desde 300 €**

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

Si tienes dudas o necesitas asesoramiento personalizado, **ponte en contacto con el notario** para que te ayude a decidir en función de tus circunstancias.

Te recordamos que puedes dirigirte al **Colegio Notarial de Cataluña** para que te informen sobre el notario más cercano a tu casa.

COLEGIO NOTARIAL
DE CATALUÑA

Carrer del Notariat, 2-4
08001 Barcelona

933 174 800
info@catalunya.notariado.org

www.colegionotarial.org

Con prevención, mejor

fundación
pasqual
maragall

POR UN FUTURO
SIN ALZHEIMER

Fundación Pasqual Maragall
Wellington, 30
08005 Barcelona

900 545 545
legados@fpmaragall.org

www.fpmaragall.org